

Conditions Générales d'Utilisation de la Plateforme

www.cocarmoov.fr

Conditions à jour du 04 octobre 2023

Table des matières

Article 1 : Préambule	2
Article 2 : Acceptation des conditions	2
Article 3 : Présentation des services	3
Article 4 : Inscription et création de compte	4
Article 5 : Responsabilités de l'utilisateur	6
Article 6 : Utilisation de la plateforme	6
Article 7 : Propriété intellectuelle	7
Article 8 : Protection des données personnelles	8
Article 9 : Litiges et résolution	9
Article 10 : Résiliation du compte	10
Article 11 : Modifications des CGU	12

CoCarmoov est une plateforme web dédiée à simplifier des besoins de transport de véhicules. Accessible sur (ci-après le « Site Web ») www.cocarmoov.fr ou sur l'application mobile développée à cet effet, exploitée par la société Cocarmoov, une société par actions simplifiée au capital de 46 397 euros, dont le siège social est situé au 10 rue de la République, 13001 Marseille, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro d'identification XXX XXX XXX.

La mission de CoCarmoov est de mettre en relation toute personne, physique ou morale, appelée « Utilisateur », inscrite sur la plateforme dans le but de :

- Proposer sur la Plateforme une conduite de véhicule(s) afin de réaliser un trajet spécifique (ci-après le(s) "Client" et l' "Offre de Co-convoyage") ;
- Réserver sur la Plateforme un véhicule à des fins personnelles et d'usage (ci-après le(s) "Co-convoyeur" et l' "Co-convoyage") ;
- Proposer sur la Plateforme un déplacement de véhicule(s) afin de réaliser un trajet précis (ci-après le(s) "Client" et l' "Offre de Convoyage") ;
- Réserver sur la Plateforme un trajet pour exécuter la prestation de convoyage à titre professionnel (ci-après le(s) "Convoyeur" et le "Convoyage") ;
- Proposer sur la Plateforme un transport de véhicule(s) afin de réaliser un trajet donné (ci-après le(s) "Client" et l' "Offre de Transport") ;
- Réserver sur la Plateforme un véhicule pour exécuter la prestation de transport à titre professionnel (ci-après le(s) "Transporteur" et le "Transport") ;

Article 1 : Préambule

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation, désignées ci-après comme "Conditions" ou, dans leur ensemble, le "Contrat", ont pour objet de définir les termes et les conditions qui régissent les relations entre les Utilisateurs et CoCarmoov (représentée par la société Cocarmoov SAS).

Article 2 : Acceptation des conditions

Ce Contrat constitue un accord contractuel à durée indéterminée, prenant effet à compter de l'acceptation du Contrat par l'Utilisateur.

En accédant au Site Web, l'Utilisateur déclare avoir pris connaissance des Conditions et accepte d'être lié par les termes du présent Contrat. Si l'Utilisateur accède au Site Web au nom d'une entreprise ou d'une autre entité juridique, il demeure néanmoins personnellement lié par ce Contrat.

Article 3 : Présentation des services

CoCarmoov exploite une plateforme en ligne accessible à l'adresse www.cocarmoov.fr ou via l'application mobile CoCarmoov, qui permet :

- Aux Clients, qu'ils soient des personnes physiques ou morales, des professionnels ou des particuliers, de proposer des Offres de Co-convoyage pour la conduite d'un véhicule d'un point A à un point B. Ces prestations seront réalisées par un Co-convoyeur conformément aux Conditions Générales de Vente (CGV) de la prestation et aux présentes CGU.
- Aux Clients, qu'ils soient des personnes physiques ou morales, des professionnels ou des particuliers, de proposer des Offres de Convoyage pour le déplacement d'un véhicule d'un point A à un point B. Ces prestations seront réalisées par un Convoyeur conformément aux Conditions Générales de Vente (CGV) de la prestation et aux présentes CGU.
- Aux Clients, qu'ils soient des personnes physiques ou morales, des professionnels ou des particuliers, de proposer des Offres de Transport pour le transport d'un véhicule d'un point A à un point B. Ces prestations seront réalisées par un Transporteur conformément aux Conditions Générales de Vente (CGV) de la prestation et aux présentes CGU.
- Aux Co-convoyeurs, qui sont des particuliers et des personnes physiques, de réserver une Offre de Co-convoyage afin de réaliser la conduite d'un véhicule dans le cadre d'une prestation de Co-convoyage à titre d'usage personnel.
- Aux Convoyeurs, qu'ils soient des personnes physiques ou morales, des professionnels, de réserver une Offre de Convoyage afin de réaliser le déplacement d'un véhicule dans le cadre d'une prestation de Convoyage à titre professionnel.

- Aux Transporteurs, qu'ils soient des personnes physiques ou morales, des professionnels, de réserver une Offre de Transport afin de réaliser le transport d'un véhicule dans le cadre d'une prestation de Transport à titre professionnel.

Les Offres de Co-convoyage, de Convoyage et de Transport sont exclusivement destinées aux Co-convoyeurs, Convoyeurs et Transporteurs respectivement, inscrits et autorisés sur la Plateforme via un compte personnel.

Elles sont présentées sous forme de listes de résultats obtenus lors de recherches sur la Plateforme et sont classées par date d'expiration croissante.

Ces Offres peuvent également être présentées sous d'autres formats, comme des tableaux dynamiques affichant les prestations de dernière minute.

En tant qu'intermédiaire entre les Utilisateurs, CoCarmooov n'est pas partie prenante dans les relations contractuelles entre ces derniers lors de la réalisation des transferts de véhicules par les Co-convoyeurs, les Convoyeurs ou les Transporteurs.

Article 4 : Inscription et création de compte

Pour accéder aux Services de la plateforme, l'Utilisateur doit remplir l'une des conditions suivantes : être une personne morale représentée par son dirigeant légal ou être une personne physique âgée d'au moins 18 ans et jouissant de sa pleine capacité juridique.

La Plateforme est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf en cas d'exceptions telles que des périodes de maintenance, des situations de force majeure, des pannes éventuelles ou tout autre événement indépendant du contrôle de CoCarmooov.

Si la Plateforme venait à présenter un dysfonctionnement, CoCarmooov s'efforcera de réaliser les réparations nécessaires dans les plus brefs délais. Cependant, CoCarmooov tient à préciser qu'elle ne peut garantir un résultat spécifique dans ce contexte, mais elle mettra tout en œuvre pour résoudre les problèmes rapidement.

L'inscription sur la Plateforme est requise pour les cas suivants :

- Si l'Utilisateur, Client souhaite publier une Offre de Co-convoyage.
- Si l'Utilisateur, Client souhaite publier une Offre de Convoyage.
- Si l'Utilisateur, Client souhaite publier une Offre de Transport.
- Si l'Utilisateur, Co-convoyeur souhaite réserver une Offre de Co-convoyage à titre d'usage personnel.
- Si l'Utilisateur, Convoyeur souhaite réserver une Offre de Convoyage en vue d'effectuer une prestation de Convoyage à titre professionnel.
- Si l'Utilisateur, Transporteur souhaite réserver une Offre de Transport en vue d'effectuer une prestation de Transport à titre professionnel.

Pour créer un compte personnel sur la Plateforme, l'Utilisateur devra fournir diverses informations, telles que sa civilité, prénom, nom, date et lieu de naissance, adresse postale, numéro de RCS le cas échéant, adresse e-mail et mot de passe, entre autres (liste non exhaustive) pour son Compte.

Ces informations peuvent varier en fonction du type de compte que l'Utilisateur ouvre, qu'il soit un Client, un Co-convoyeur, un Convoyeur ou un Transporteur. Par exemple, un Convoyeur ou un Transporteur peut être amené à fournir l'adresse postale ou le siège social de son entreprise, son numéro de RCS, ainsi qu'une adresse e-mail pour la gestion du compte et la réception des factures.

De plus, l'Utilisateur devra télécharger certains documents sur son Compte, tels qu'une copie de sa pièce d'identité, son permis de conduire, un RIB, un extrait Kbis pour les Convoyeurs et Transporteurs, une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle pour les Convoyeurs, une attestation d'assurance professionnelle et un certificat de capacité pour les Transporteurs et d'autres documents requis lors de l'inscription.

L'inscription de l'Utilisateur sera validée une fois qu'il aura accepté les Conditions Générales d'Utilisation (CGU) et confirmé son inscription en cliquant sur un lien hypertexte envoyé à l'adresse e-mail qu'il a renseignée sur la plateforme.

De plus, chaque Utilisateur s'engage à fournir à CoCarmooov tous les justificatifs requis sur demande.

Chaque Utilisateur ne peut ouvrir qu'un seul compte sur la Plateforme, et il est tenu de garder son Compte confidentiel et de ne pas le céder à autrui.

CoCarmooov se réserve le droit de suspendre ou de résilier tout Compte créé avec de fausses informations, des informations erronées ou à des fins frauduleuses, sans préavis ni indemnisation.

Article 5 : Responsabilités de l'utilisateur

Toutes les informations fournies par les Utilisateurs sur la Plateforme sont de la seule responsabilité de leurs auteurs, même si CoCarmooov a effectué des vérifications de toute nature.

Il est de la responsabilité de chaque Utilisateur de s'assurer que les informations fournies lors de son inscription sont exactes et de les mettre à jour régulièrement pour qu'elles restent valides.

CoCarmooov se limite à offrir à ses Utilisateurs l'interface permettant la mise en relation du Client, auteur de l'Offre de Co-convoyage, de l'Offre de Convoyage ou de l'Offre de Transport, avec le Co-convoyeur, le Convoyeur ou le Transporteur qui choisit et réserve délibérément une prestation de Co-convoyage, de Convoyage ou de Transport pour effectuer.

Par conséquent, l'Utilisateur reconnaît que CoCarmooov ne peut en aucun cas être tenue responsable des dommages directs ou indirects liés à la réalisation des prestations, ni en cas d'indisponibilité totale ou partielle de la Plateforme.

Article 6 : Utilisation de la plateforme

CoCarmooov accorde aux Utilisateurs un droit d'accès limité, personnel et révocable à ses services conformément à ces conditions. Toute utilisation du Site Web à des fins contraires est strictement interdite et constitue une violation de ces dispositions.

L'Utilisateur est responsable de ses propres équipements et applications pour accéder au Site Web.

CoCarmooov se réserve le droit de suspendre, de modifier, de remplacer ou de refuser l'accès aux comptes des Utilisateurs de manière discrétionnaire.

Les Utilisateurs s'engagent à ne pas :

- Enfreindre les lois sur la protection des données en transmettant, publiant, distribuant, enregistrant ou détruisant tout matériel, notamment les contenus de CoCarmoov.
- Fournir des informations inexactes ou ne pas les mettre à jour régulièrement.
- Diffuser des données diffamatoires, injurieuses, obscènes, offensantes, violentes, ou de nature politique, raciste ou xénophobe.
- Créer des liens vers le contenu de CoCarmoov sans autorisation.
- Obtenir les informations d'identification d'autres Utilisateurs.
- Utiliser les informations du Site Web pour un service concurrentiel à CoCarmoov.
- Vendre, échanger ou monnayer des informations du Site Web sans autorisation écrite.
- Tenter de décompiler ou d'obtenir le code source de la propriété intellectuelle sous-jacente.
- Utiliser des logiciels, appareils ou robots pour explorer ou extraire des pages du Site Web.
- Mettre en danger la sécurité du Site Web ou tenter d'injecter des virus informatiques.

Les violations de sécurité peuvent entraîner des poursuites civiles et pénales. CoCarmoov vérifie ces violations et peut impliquer les autorités judiciaires.

Les Utilisateurs doivent utiliser le Site Web de manière loyale, conforme à sa finalité professionnelle, aux lois, aux règlements et à ces Conditions"

Article 7 : Propriété intellectuelle

Les éléments présents sur la Plateforme et l'Application, y compris les textes, les illustrations, les descriptions, les logos, demeurent la propriété exclusive de CoCarmoov.

Toute utilisation ou reproduction, qu'elle soit totale ou partielle, de ces éléments, sans un consentement écrit préalable de CoCarmoov, est formellement interdite et constitue une violation des lois sur la propriété intellectuelle, entraînant des sanctions en vertu du Code de la propriété intellectuelle.

Article 8 : Protection des données personnelles

8.1 Collecte et Traitement des Données Personnelles

CoCarmoov s'engage à respecter la vie privée de ses Utilisateurs et à protéger leurs données personnelles conformément à la législation en vigueur. La collecte et le traitement des données personnelles des Utilisateurs sont régis par la présente politique de confidentialité.

CoCarmoov collecte les données personnelles des Utilisateurs lors de leur inscription sur la Plateforme et de leur utilisation des Services. Ces données peuvent inclure, sans s'y limiter, des informations telles que le nom, le prénom, l'adresse électronique, le numéro de téléphone, l'adresse postale, la date de naissance, les informations sur le statut professionnel, les documents d'identification, les renseignements de paiement, et d'autres données nécessaires à la fourniture des Services.

8.2 Finalités du Traitement

Les données personnelles des Utilisateurs sont collectées dans le but de permettre l'utilisation de la Plateforme et des Services, de faciliter les transactions entre Utilisateurs, d'améliorer l'expérience de l'Utilisateur sur la Plateforme, de répondre aux demandes d'assistance, de résoudre les litiges, de garantir la sécurité des Services, de se conformer aux obligations légales, et de mener des activités de marketing direct, avec le consentement préalable de l'Utilisateur le cas échéant.

8.3 Conservation des Données Personnelles

Les données personnelles des Utilisateurs sont conservées aussi longtemps que nécessaire pour atteindre les finalités pour lesquelles elles ont été collectées, conformément à la législation en vigueur. Une fois les données personnelles de l'Utilisateur ne sont plus requises, elles seront supprimées de manière sécurisée ou anonymisées.

8.4 Sécurité des Données Personnelles

CoCarmoov met en œuvre des mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données personnelles des Utilisateurs.

Ces mesures visent à prévenir tout accès non autorisé, divulgation, altération ou destruction de ces données.

8.5 Partage des Données Personnelles

CoCarmoov peut partager les données personnelles des Utilisateurs avec des tiers dans le cadre de la fourniture des Services et pour se conformer à ses obligations légales. Les tiers avec lesquels les données peuvent être partagées incluent d'autres Utilisateurs, des prestataires de services de paiement, des organismes d'application de la loi, des autorités gouvernementales, et d'autres tiers nécessaires à la prestation des Services.

8.6 Droits des Utilisateurs

Les Utilisateurs disposent de certains droits relatifs à leurs données personnelles, notamment le droit d'accès, de rectification, de suppression, de limitation du traitement, de portabilité des données, et le droit de s'opposer au traitement. Les Utilisateurs peuvent exercer ces droits en contactant CoCarmoov via les coordonnées fournies dans la présente politique de confidentialité.

8.7 Modifications de la Politique de Confidentialité

CoCarmoov se réserve le droit de modifier la présente Politique de Confidentialité à tout moment. Les Utilisateurs seront informés de toute modification substantielle de la politique, et leur consentement sera obtenu si nécessaire.

8.8 Contact

Pour toute question concernant la politique de confidentialité ou pour exercer les droits relatifs aux données personnelles, les Utilisateurs peuvent contacter CoCarmoov à l'adresse e-mail suivante : contact@cocarmoov.fr

Article 9 : Litiges et résolution

9.1 En cas de litige découlant de l'interprétation, de la validité, de l'exécution ou de la résiliation des présentes Conditions Générales d'Utilisation (CGU), CoCarmoov et l'Utilisateur s'efforceront de résoudre leur différend de manière amiable.

9.2 Si aucun accord amiable n'est trouvé dans un délai raisonnable, les parties conviennent de soumettre le litige à une médiation conformément aux règles de médiation en vigueur. Les frais de médiation seront partagés également entre les parties, sauf stipulation contraire de la loi applicable.

9.3 À défaut d'accord résultant de la médiation ou si l'une des parties refuse la médiation, tout litige relatif aux présentes CGU sera soumis à la juridiction compétente conformément à la loi applicable.

9.4 Les présentes CGU sont régies par et interprétées conformément aux lois en vigueur dans le pays de l'entité légale de CoCarmoov.

9.5 Pour tout litige découlant des présentes CGU, les parties acceptent la compétence exclusive des tribunaux compétents du ressort de la juridiction où est situé le siège social de CoCarmoov, sauf disposition contraire de la loi applicable.

Article 10 : Résiliation du compte

10.1 Résiliation par l'Utilisateur

1.1 L'Utilisateur a le droit de résilier son compte CoCarmoov à tout moment en suivant la procédure de résiliation prévue sur la Plateforme. La résiliation entraîne la désactivation du compte de l'Utilisateur et la cessation de l'accès aux services fournis par CoCarmoov.

1.2 La résiliation du compte par l'Utilisateur ne dispense pas ce dernier de ses obligations ou engagements en cours envers CoCarmoov, y compris les obligations de paiement pour les services fournis jusqu'à la date de résiliation.

10.2 Résiliation par CoCarmoov

2.1 CoCarmoov se réserve le droit de résilier le compte de tout Utilisateur, à sa seule discrétion, en cas de violation substantielle des présentes Conditions d'Utilisation, des lois en vigueur, ou pour tout autre motif légitime.

2.2 La résiliation par CoCarmoov peut entraîner la suppression du compte de l'Utilisateur et la restriction d'accès aux services de la Plateforme.

10.3 Conséquences de la Résiliation

3.1 En cas de résiliation, quel que soit l'auteur de la résiliation, les données de l'Utilisateur peuvent être conservées conformément à la Politique de Protection des Données Personnelles de CoCarmoov.

3.2 Après résiliation, l'Utilisateur n'a plus le droit d'accéder à son compte ou d'utiliser les services de CoCarmoov, sauf accord contraire exprès de CoCarmoov.

10.4 Recours

4.1 En cas de résiliation par CoCarmoov, l'Utilisateur peut contacter CoCarmoov pour obtenir des informations complémentaires sur les raisons de la résiliation et, le cas échéant, discuter des mesures correctives.

4.2 En cas de désaccord avec la résiliation, l'Utilisateur peut engager une procédure de résolution des litiges conformément aux dispositions prévues dans les présentes Conditions Générales d'Utilisation.

10.5 Droits de CoCarmoov

5.1 CoCarmoov se réserve le droit de prendre des mesures légales appropriées en cas de violation des présentes Conditions d'Utilisation ou de comportement répréhensible de la part de l'Utilisateur.

5.2 CoCarmoov peut également suspendre temporairement ou définitivement l'accès d'un Utilisateur à la Plateforme en cas d'urgence ou pour prévenir tout préjudice potentiel à la communauté des Utilisateurs.

10.6 Entrée en Vigueur

6.1 Les dispositions de cet article sur la résiliation du compte entrent en vigueur dès l'acceptation des présentes Conditions d'Utilisation par l'Utilisateur.

6.2 Les droits et obligations qui, par leur nature, sont destinés à survivre à la résiliation, resteront en vigueur après la résiliation du compte de l'Utilisateur.

Article 11 : Modifications des CGU

11.1 Modification des CGU

1.1 CoCarmoov se réserve le droit de modifier les présentes Conditions Générales d'Utilisation (CGU) à tout moment et sans préavis. Les modifications entreront en vigueur dès leur publication sur la Plateforme CoCarmoov.

1.2 Les Utilisateurs sont invités à consulter régulièrement les CGU afin de prendre connaissance des éventuelles modifications. En continuant d'utiliser la Plateforme après la publication de modifications, les Utilisateurs reconnaissent et acceptent les CGU révisées.

11.2 Notification des Modifications

2.1 En cas de modifications significatives des CGU, CoCarmoov s'engage à informer les Utilisateurs par le biais d'une notification sur la Plateforme ou par tout autre moyen jugé approprié. Les Utilisateurs seront informés de la nature des modifications et de la date à laquelle elles entreront en vigueur.

2.2 Les Utilisateurs sont responsables de consulter régulièrement les notifications de modifications des CGU sur la Plateforme.

11.3 Droit de Refus des Modifications

3.1 Si un Utilisateur n'accepte pas les modifications apportées aux CGU, il a le droit de résilier son compte CoCarmoov conformément à l'article "Résiliation du Compte CoCarmoov" des présentes CGU.

3.2 La poursuite de l'utilisation de la Plateforme après la date d'entrée en vigueur des modifications des CGU sera considérée comme une acceptation de ces modifications.

11.4 Révision des CGU

4.1 CoCarmoov se réserve également le droit de réviser les CGU pour des raisons autres que les modifications légales ou réglementaires, notamment pour améliorer les services ou l'expérience des Utilisateurs.

4.2 Les Utilisateurs sont encouragés à faire part de leurs commentaires et suggestions concernant les CGU à CoCarmoov, afin d'améliorer la qualité des services et de la relation avec les Utilisateurs.

11.5 Entrée en Vigueur

5.1 Les dispositions de cet article sur les modifications des CGU entrent en vigueur dès l'acceptation des présentes Conditions Générales d'Utilisation par l'Utilisateur.

5.2 Les modifications apportées aux CGU s'appliqueront aux Utilisateurs dès leur publication sur la Plateforme CoCarmoov.